Вих. № 20251226/1

Слідчому судді Шевченківського районного суду м. Києва
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А

Захисника: **Адвоката Міфтахутдінова Владислава Сергійовича**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22,
БЦ «Башта 5», під'їзд 13, поверх 1
Тел.: +380 97 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

в інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Особа, бездіяльність якої оскаржується: **Прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Сафарян**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

СКАРГА
на бездіяльність прокурора щодо невинесення рішення про зміну підслідності
(в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

В інтересах Клієнта звертаюсь зі Скаргою на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, що полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 в порядку та строк, передбачений абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України (невчинення процесуальної дії, яка підлягає здійсненню в установлений КПК України строк).

1. Щодо фактичних обставин справи.

Слідчі Головного слідчого управлінням Служби безпеки України (надалі – ГСУ СБУ) здійснюють досудове розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження, Додаток 3).

Процесуальне керівництво у Кримінальному проводженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Старшим групи прокурорів є прокурор Олександр Сафарян (Додаток 4).

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В. за ознаками вчинення злочинів, зокрема, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р.

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Зважаючи на те, що (1) Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України та (2) інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в

період його каденції як народного депутата України - досудове розслідування кримінального провадження належить до виключної підслідності НАБУ .

Подальше розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 слідчими ГСУ СБУ є незаконним та має бути передане до НАБУ з огляду на наступне.

2. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ.

Як вже було зазначено, досудове розслідування Кримінального провадження здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Разом із цим, проведення досудового розслідування Кримінального провадження слідчими ГСУ СБУ порушує вимоги п. 1 ч. 5 ст. 216, ч. 1 ст. 218, ч. 5 ст. 36 КПК України з огляду на таке.

28.04.2025 р. Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР через підконтрольні компанії-нерезиденти.

(3) Надалі, отримані кошти перераховувалися на особисті рахунки Богуслаєва О.В.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про виключну підслідність Кримінального провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, **статтями 191**, **209** (стосовно працівників юридичних осіб публічного права) КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження (зокрема щоб на момент повідомлення про підозру особа продовжувала мати такий статус).

Тобто, на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного кримінального правопорушення.

Крім цього, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу (з його використанням).

Отже, **Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальне правопорушення, інкриміноване Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191 КК, було нібито вчинене ним в період його каденції як народного депутата України**.

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Кримінального провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) Згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Така обставина – відсутня в Кримінальному провадженні.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Разом з цим варто зауважити, що відповідно до абз. 13 ч. 5 ст. 216 КПК України детективи НАБУ з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора НАБУ та за погодженням із прокурором САП можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

Таким чином, КПК України прямо передбачає, що розслідування у межах кримінального провадження також інших кримінальних правопорушень, які не належать до підслідності НАБУ – не виключає виняткову підслідність кримінального провадження за НАБУ.

Зважаючи на вказане, Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.

Таким чином, ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України встановлюють відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

3. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме **обов'язок** прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ (у зв'язку із обставинами зазначеними у Розділі 2 Клопотання);

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне ГСУ СБУ.

07.02.2025 р. прокурора Олександра Сафаряна було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Більше того, 09.12.2025 р. сторона захисту звернулась до Олександра Сафаряна із Клопотанням про визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування (Додаток 9).

23.12.2025 р. я отримав Постанову прокурора від 12.12.2025 р., якою прокурор відмовив у задоволенні вказаного Клопотання. Разом із цим, прокурор належним чином не врахував на виключні підстави, які чітко та зрозуміло свідчать про те, що Кримінальне провадження непідслідне ГСУ СБУ (Додаток 10).

Тобто, прокурор не виконав свій обов'язок та не здійснив жодних дій на усунення незаконності підслідності Кримінального провадження та не передав здійснення його досудового розслідування до НАБУ. Цим самим допустив бездіяльність та продовжує її вчиняти.

Таким чином, прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був визначити підслідність Кримінального провадження за НАБУ та винести відповідну постанову.

4. Щодо права на оскарження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у строк визначений КПК України - стороною захисту.

Враховуючи те, що згідно абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор має

(1) Обов'язок та повноваження визначити іншу підслідність.

(2) Обов'язок прийняти постанову про визначення іншої підслідності протягом 10 днів з дня встановлення, що кримінальне провадження підслідне іншому органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на бездіяльність прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту вчинення бездіяльності.

07.02.2025 р. прокурор Олександр Сафарян був призначений старшим групи прокурорів у Кримінальному провадженні.

25.04.2025 р. було повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Тобто, починаючи з 25.04.2025 р. прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був як процесуальний керівник змінити підслідність Кримінального провадження.

Разом із цим, вказаних дій він не вчинив і продовжує не виконувати обов'язок, покладений на нього КПК України. Цим самим, допускає триваючу бездіяльність, яка має початок (25.04.2025 р.) та продовжується до того часу, допоки прокурор не вчинить дій щодо зміни органу досудового розслідування Кримінального провадження на НАБУ.

Отже, дана скарга є такою, що подана у строк.

Враховуючи зазначене та керуючись ст. ст. 9, 42, 216, 218, 36, 303-305 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Задовольнити скаргу захисника Богуслаєва О.В. – адвоката Міфтахутдінова В.С., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, яка полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р.
2. Зобов'язати прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України.
3. Повідомити про дату, час та місце розгляду даної скарги за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під'їзд 13, та за номером телефону: +38097 327 02 69.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.
3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР щодо Кримінального провадження № 22017000000000272.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).

9. Посвідчена копія Клопотання про визначення підслідності від 09.12.2025 р.
10. Посвідчена копія Постанови про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності від 12.12.2025 р.

26.12.2025 р.

Захисник **В.С. Міфтахутдінов**

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ



Серія ВЛ № 1340

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

гр. **Міфтахутдінов Владислав Сергійович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

має право на заняття адвокатською діяльністю

Підстава: рішення **Ради адвокатів Волинської області**

(назва Ради адвокатів регіону)

від **27.08.2021 року** № **2/69-8**

Голова **Ради адвокатів Волинської області**

(назва Ради адвокатів регіону) Руденко Г.А.

РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ

«27» серпня 2021 року

М.П. 691818

СВІДОЦТВО

СЕРІЯ АС **№ 1140981**

(посилання на профайл адвоката в ЄРАУ)

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ОРДЕР

НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Богуслаєву Олександру Вячеславовичу

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правнича допомога)

на підставі:

договору про надання правничої допомоги/
доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги **№** б/н **від** " 09 " травня 2025 **р.**

у Шевченківському районному суді міста Києва

(назва органу, у якому надається правнича допомога)

Адвокат

Міфтахутдінов Владислав Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правничу допомогу)

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю **№ 1340 від 27 серпня 2021 р.** видане Радою адвокатів Волинської області на підставі рішення **№ 2/69-8 від 27 серпня 2021 р.**

Посвідчення адвоката **№** 1340 видане " 27 " серпня 2021 **р.**

Рада адвокатів Волинської області

(назва органу, що видав посвідчення)

Виданий адвокатським об'єднанням:

"ВБ ПАРТНЕРС"

(повне найменування адвокатського об'єднання, що видає ордер)

01011, Київ, м. Київ, р-н Печерський, вул. Рибальська, буд. 22, під'їзд 13

(місцезнаходження адвокатського об'єднання, що видає ордер)

(адреса робочого місця адвоката у випадку, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського об'єднання, що видає ордер)

Договором про надання правничої допомоги **повноваження адвоката не обмежуються.**

" 26 " травня 2025 **р.** **Адвокат:** _____

(Підпис адвоката)

Керівник адвокатського об'єднання: _____

(Підпис керівника)

ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Номер кримінального провадження: 22017000000000272

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 06.07.2017 20:57:57

№1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.07.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Код 21708016)
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.07.2017 20:50:20
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.14 ч.1; СТ.113 (чинна до 07.03.2022)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб і кінцевих бенефіціарних власників публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення, здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Заводу компаніям-нерезидентам «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які не мають наміру здійснення господарської діяльності вказаним підприємством, а планують його ліквідацію та вивезення активів, у тому числі виробничих потужностей єдиного в Україні заводу з виробництва цивільних та військових турбореактивних двигунів для авіаційної техніки, за межі України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№2

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017 13:58:00
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.212 Ч.3

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Установлено, що службові особи АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794) діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухиляються від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№3

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	04.08.2017 14:03:01
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.209 Ч.2 (чинна до 28.04.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Установлено, що службові особи АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794) діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, набули майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при проведенні операцій з приватизації майна ДП "МОТОР СІЧ", шляхом порушення встановлених норм Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№4

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.07.2019
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.07.2019 21:40:44
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 2015 року по теперішній час невстановлені посадові особи та бенефіціарні власники ПАТ «Мотор Січ» (Україна, ЄДРПОУ 14307794), з числа громадян України, діючи умисно, надають допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом вироблення, ремонту, обслуговування та продовження строку служби авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів та/або їх деталей і комплектуючих, в інтересах російської армії, державної компанії Російської Федерації «Льотный отряд Россия», Федеральної служби безпеки Російській Федерації, АО «218 Авиационный ремонтный завод» (Російська Федерація). З метою забезпечення вищевказаної протиправної діяльності, зокрема експорту з України до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією залучено АО «Борисфен» (Російська Федерація), «Вертолётные комплексы и многофункциональные системы» (Російська Федерація, скорочене найменування «ВКМС»), «Владимир Климов – Мотор Сич» (Російська Федерація, скорочене найменування: «ВК-МС»), «Лосиный остров» (Російська Федерація), «Авиаремонт-МС» (Російська Федерація), «ООО «Авиатех» (Російська Федерація), «Донецкий филиал «ООО «Авиатех» (ДНР), «D.O.O. Inzeniring BN» (Боснія і Герцоговина), «Double Power FZE» (Об'єднані Арабські Емірати).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№5

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.08.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.08.2020 16:23:55
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.3; СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

29.01.2016 між компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та АТ «Мотор Січ» укладено договір позики № 3104/16-D (FEU). Згідно умов цього договору АТ «Мотор Січ» отримало у позику 100 000 000 (сто мілійлонів) доларів США. 28.12.2019 між компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та Yarga Investments LTD, укладено договір відступлення права вимоги (цесії). Згідно із умовами вказаного договору до Yarga Investments LTD перейшло право вимоги по договору позики від 29.01.2016 № 3104/16-D (FEU). Водночас, представниками компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited договір відступлення права вимоги (цесії) від 28.12.2019 не укладався. Таким чином, невстановлені особи вчинили замах на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами в особливо великих ромірах, які належать компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№6

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого	09.09.2020

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020 12:06:21
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника компанії «S.A.H.L.» за фактом заволодіння шляхом обману майном, а саме грошовими коштами, в особливо великих розмірах (ЖЄО 1878 від 09.09.2020).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№7

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.09.2020 12:09:54
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.358 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника компанії «S.A.H.L.» за фактом підробки докумнтів, на підставі яких невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном, а саме грошовими коштами, в особливо великому розмірі.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№8

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	23.11.2020

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	23.11.2020 15:35:06
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.3; СТ.190 Ч.4 (чинна до 11.08.2023)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені компанії Skyrizen Aircraft Holding Limited та з метою шахрайського заволодіння коштами вказаної компанії, підробили договір про відступлення права вимоги від 28.12.2019, згідно якого Skyrizen Aircraft Holding Limited нібито відступило право вимоги на користь компанії Yarga Investments LTD на суму 100 000 000 доларів США за договором позики від 29.01.2016 № 3104/16-D(FEU), укладеного між Skyrizen Aircraft Holding Limited та АТ «Мотор січ» (ЄО 870 від 23.11.2020)

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№9

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	03.12.2020
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	03.12.2020 20:35:18
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.364 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У період з 15.07.1994 по теперішній час службові особи та бенефіціарні власники АТ «Мотор Січ», діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами Фонду державного майна України незаконно отримали у безоплатне користування та володіють державним майном без сплати обов'язкових платежів за користування загальною сумою 520 млн грн, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№10

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого	20.08.2020

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	Вітюк Василь Вікторович
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2020 16:02:22
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.15 ч.1; СТ.113 (чинна до 07.03.2022)

6

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 04.11.2020 зобов'язано уповноважену особу (слідчого) Служби безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою Вітюка В.В. від 18.08.2020, відповідно до якої невстановлені особи, шляхом подання 05.08.2020 заяви до Господарського суду Запорізької області від імені ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (ЄДРПОУ 32977421) в інтересах корпоративного недержавного пенсійного фонду «Українська пенсійна фундація» (ЄДРПОУ 34001274), підписаної Гордійчуком Ю.В., намагаються встановити контроль над ключовими активами АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) та ліквідувати його як стратегічне підприємство.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№ 1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.01.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.01.2021 17:29:19
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1 (чинна до 01.07.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У липні – грудні 2019 року посадові особи ПАТ "Мотор Січ" (ЄДРПОУ 14307794) в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснили експорт авіаційних двигунів ВК-2500-03 (без установлених покупних агрегатів) на адресу компанії «SIA AEROSERVICE» (Латвійська Республіка).

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№12

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.03.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	17.03.2021 17:10:49
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.233 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

в період з 1993 по 2015 р.р. службові особи Фонду державного майна України, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили приватизацію державного майна, а саме цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ», шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, а саме незаконно виключили із загальної вартості цілісного майнового комплексу ДП «Мотор Січ» майна, яке підлягало приватизації, не провели обов'язкову індексацію основних фондів об'єкту приватизації, в великих розмірах тобто на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№13

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	18.03.2021
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	18.03.2021 10:24:02
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

за фактом того, що Богуслаєв В.О., почесний президент АТ «Мотор Січ», у 2017 році, діючи в інтересах Російської Федерації, продав контрольний пакет акцій АТ «Мотор Січ» китайській компанії Skyrizon, тим самим надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України з метою нанесення шкоди обороноздатності України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№14

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.06.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	25.06.2022 23:59:54
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111 Ч.2

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У 2022 році громадяни України Богуслаєв В.О. та Ульяненко Н.Б. надають представникам Російської Федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду обороноздатності та державної безпеці України, в умовах воєнного стану.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№15

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.08.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.08.2022 18:02:32
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

На територію України в адресу українського підприємства АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) підприємствами країни-агресора, Міністерством оборони Республіки Білорусь, а також підприємствами Республіки Білорусь, яка підтримує російську федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для здійснення бойових дій проти України, ввезено машини та механізми спеціального призначення для проведення ремонтних робіт на підставі угод, які станом на 15.08.2022 не є виконаними, чим фактично забезпечується провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, сплачуючи податки у бюджет держави-агресора.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№16

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	15.08.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	16.08.2022 18:08:14
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

На територію України в адресу українського підприємства та ТОВ «Вінницький авіаційний завод «ВІАЗ» (ЄДРПОУ 37617817) підприємствами країни-агресора, Міністерством оборони Республіки Білорусь, а також підприємствами Республіки Білорусь, яка підтримує російську федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для здійснення бойових дій проти України, ввезено машини та механізми спеціального призначення для проведення ремонтних робіт на підставі угод, які станом на 15.08.2022 не є виконаними, чим фактично забезпечується провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, сплачуючи податки у бюджет держави-агресора.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№17

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.09.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.09.2022 11:32:43
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Службові особи АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), у томі числі які мають і громадянство країни-агресора, на замовлення низки підприємств країни-агресора та Республіки Білорусь, які у свою чергу виконують роботи та/або надають послуги для міністерства оборони російської федерації, федеральної служби безпеки російської федерації та інших військових та силових відомств країни-агресора та Республіки Білорусь, здійснюють ремонт, сервісне обслуговування та забезпечення запчастинами авіаційної техніки, чим здійснюється передача матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№18

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022 14:40:27
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.111-1 Ч.4

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. на виконання домовленості із представником держави-агресора рф, організував поставки продукції товару – запасні частини для капітального ремонту двигунів ТВ3-117ВМ, АИ-9В, АИ-25ТЛК, які використовуються у військовій авіації рф, на загальну суму 71 265 189,44 грн.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№19

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	21.10.2022 14:43:02
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.111-2 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. у травні 2022 року погодився на пропозицію представника держави-агресора про постачання товару – «авіаційних двигунів та запасних частин «ТВ3-117ВМ серії 02», ВК-2500, приладів «НР-3000» тощо, які використовуються у військовій авіації рф.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№20

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022 16:52:32
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.114-1 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. перешкоджав законній діяльності ЗС України та інших військових формувань шляхом створення перепон у здійсненні примусового відчуження вертольоту, що належав на праві власності ПАТ «Мотор Січ» для потреб держави в умовах воєнного стану, а також виконанню державного оборонного замовлення

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№21

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.12.2022 16:57:07
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.258-3 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Зокрема, Кононенко П.І. будучи довіреною особою з питань представництва комерційних інтересів АТ «Мотор Січ» на території рф, за співучасті Богуслаєва В.О., Заруби П.І., Дзюби О.В., розвивав та використовував прямі зв'язки із представниками ВПК рф, з грудня 2017 року, всупереч діючих національних заборон на переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, забезпечив постачання лопаток до авіаційних двигунів з ВП «Сніжнянський машинобудівний завод АТ «Мотор Січ» (ТОТ), що супроводжувалося сплатою податків на користь «ДНР», чим здійснив організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:	

№22

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2022
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	самостійне виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.12.2022 14:20:24
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.209 Ч.3

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Богуслаєв В.О. за попередньою змовою із Богуслаєвим О.В., Кунаєвим Ю.В., Кононенком П.І., з його сином - Кононенком А.П., у період часу з 2014 року по 2022 рік набувають, володіють, використовують та розпоряджаються майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (зокрема наданні організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації шляхом надання коштів юридичним особам, майно яких опосередковано перебуває під контролем терористів, а також юридичним і фізичним особам, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб) у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№23

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	27.02.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	06.03.2023 14:37:46
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановленою службовою особою ПАТ «Мотор Січ» з 2020 по 2022 рік вчинено умисні протиправні дії щодо експорту комплекту авіаційних агрегатів до двигунів ВК-2500-03 без відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України, тобто порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№24

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.03.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	28.03.2023 12:46:43
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

У 2018 році службова особа АТ «Мотор Січ» Дзюба О.В. експортував до Об'єднаних Арабських Еміратів та Сербії 6 авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02, без відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України, чим порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№25

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	11.10.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	19.10.2023 11:06:56
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.333 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

03.08.2022 службові особи АТ «Мотор Січ», без отримання в Держекспортконтролі відповідного дозволу, здійснили в адресу іноземної компанії «VIH Helicopters LTD» (Канада) експорт (в митному режимі ЕК 11 АА – реекспорт, а саме: зворотній вивіз товару, який раніше був ввезений на митну територію України) двох авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02, а 28.07.2021 та 17.10.2022 їх середній та капітальний ремонт відповідно, чим порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:	

№26

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	29.04.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.05.2024 11:14:06
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.111-2 Ч.1

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «МОТОР СІЧ», в обхід законодавства України, шляхом маскування своїх дій під виглядом здійснення поставок на адресу «IMACO COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP», «ASSTRA POLSKA sp. z.o.o», АО «Узбекнефтегаз», здійснили постачання матеріальних ресурсів – газотурбінних приводів АИ-336-2-8 представникам держави-агресора – російської федерації для забезпечення потреб її газовидобувної галузі, яка фактично є одним з основних джерел фінансування військової агресії росії проти України.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№27

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	13.05.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	АТ Мотор Січ (Код 14307794)
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	30.05.2024 17:10:36
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.219 (чинна до 01.07.2020)

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «Мотор Січ», які діяли групою осіб за попередньою змовою з особами, які здійснювали ефективний контроль над підприємством – Богуслаєвим В.О., Богуслаєвим О.В., а також особами, які без дозволу АМКУ вчиняли дії спрямовані на заволодіння виробничими активами підприємства в інтересах Beijing Skyrizon Aviatin Indastry Investments Co. Ltd та діяли опосередковано через офшорні компанії – Ван Цзін, Ду Тао, Лі Фенцзю, Сюй Чаншунь, Рень Цзінлін, Лю Яннін, вчиняли дії спрямовані на доведення підприємства до банкрутства, зокрема шляхом формування заборгованості у розмірі понад 100 млн. дол. США, а також виведення на користь Богуслаєва В.О., Богуслаєва О.В. активів підприємства, зокрема отриманих за позикою, чим завдали підприємству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

№28

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	20.05.2024
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	30.05.2024 17:36:30
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) Ст.28 ч.2; СТ.191 Ч.5

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлені посадові особи АТ «Мотор Січ», які діяли групою осіб за попередньою змовою з особами, які здійснювали ефективний контроль над підприємством – Богуслаєвим В.О., Богуслаєвим О.В., шляхом зловживання службовим становищем вчиняли в їхніх інтересах розтрату майна підприємства, чим завдали йому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

Орган досудового розслідування: Головне слідче управління СБ України

ПІБ слідчого (слідчих)/дізнавача, який (які) здійснює(ють) досудове розслідування:	Ромашкін Д.С., Кулачек А.А., Мірошник О.В., Григор'єва А.А., Дривинський А.П., Дунай Д.О., Кравченко О.Л., Христофоров В.Ф., Хлебнікова О.М., Ворона В.О.
ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво:	Сафарян О.Е., Чорна О.М., Труш С.А., Стоцький М.В., Каспрук Д.І., Букало І.С., Томчай Р.В., Долбещенков Д.О., Кісілевич І.П., Жила О.Б., Єгжов Р.Д., Гарасим С.Й., Жовнерчук Я.В.

Підпис реєстратора _____ Сафарян О.Е.

Прокурор відділу

19.03.2025

98

Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

_____ № _____ На № _____ від _____

ПОСТАНОВА
про зміну групи прокурорів

м. Київ «07» лютого 2025 року

Перший заступник Генерального прокурора Хоменко Олексій Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22017000000000272,

ВСТАНОВИВ:

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ч. 1 ст. 14, ст. 113, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ст. 113, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ст. 219, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв'язку з кадровими змінами в Офісі Генерального прокурора, неможливістю виконання повноважень прокурорами у попередньому складі групи, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування, нагляду за ним у формі процесуального керівництва необхідно змінити групу прокурорів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 37, 110 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Змінити групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22017000000000272, визначивши її у складі:

- начальника управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора **Кісілевича І.П.**, заступника начальника цього управління **Жили О.Б.**, начальника першого відділу цього управління **Долбещенкова Д.О.**, заступника начальника цього відділу **Єгжова Р.Д.**, прокурорів цього відділу **Сафаряна О.Е., Труша С.А., Каспрука Д.І., Букала І.С., Чорної О.М., Томчая Р.В., Жовнерчука Я.В., Гарасима С.Й.**;

- прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора **Стоцького М.В.**

2. Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 визначити прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора **Сафаряна О.Е.**, якому доручити керувати діями інших прокурорів.

3. Відповідні відомості внести до ЄРДР.

Постанова не підлягає оскарженню під час досудового розслідування, однак скарга на неї відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами ст.ст. 314 – 316 цього Кодексу.

Перший заступник Генерального прокурора **Олексій ХОМЕНКО**

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Попередня версія

Народний депутат України (V скликання)



Богуслаєв Вячеслав Олександрович

З 25 травня 2006 р. по 23 листопада 2007 р.

Багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,
Партія регіонів *(N° у списку - **5**)*

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади (протягом скликання)

- Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення оборони держави, оборонно-промислового комплексу, військового та військово-технічного співробітництва Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Алжирською Народно-Демократичною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Арабською Республікою Єгипет
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Мексиканськими Сполученими Штатами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Південно-Африканською Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Білорусь
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Індія
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ірак
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Іран
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ліван
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Румунією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Сирійською Арабською Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Соціалістичною Республікою В'єтнам
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Чеською Республікою

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	відкрите акціонерне товариство Мотор Січ, голова правління
Партійність (на час виборів)	Партія регіонів
Проживає в	селі Сонячному-2 Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	ТАК
Відомості на момент обрання	Детально

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

Голосування

Реєстрація

Переходи

Посади

Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Попередня версія

Народний депутат України (VI скликання)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



з 23 листопада 2007 р. по 12 грудня 2012 р.

Багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,
Партія регіонів *(N° у списку - 11)*

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади (протягом скликання)

- Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Індія
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією
- Член групи з міжпарламентських зв'язків з Федеративною Республікою Німеччина

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	Верховна Рада України, народний депутат України V скликання
Партійність (на час виборів)	Партія регіонів
Проживає в	селі Сонячне Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	НІ
Депутат попереднього скликання	ТАК (V скликання)
Відомості на момент обрання	Детально

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

- Голосування
- Реєстрація
- Переходи
- Посади
- Виступи
- Депутатські запити
- Законотворча діяльність
- Декларації

Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Попередня версія

Народний депутат України (VII скликання)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



З 12 ГРУДНЯ 2012 Р. ПО 27 ЛИСТОПАДА 2014 Р.

Виборчий округ № **77**, Запорізька область

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики

Фракція або група: Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України

Посади протягом скликання

Посада	Дата прийому	Дата звільнення
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики	25 грудня 2012 р.	27 листопада 2014 р.

Перейти до картки

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

- Голосування
- Реєстрація
- Переходи
- Посади
- Виступи
- Депутатські запити
- Законотворча діяльність
- Декларації

Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

РАДА ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Склад і структура

Попередня версія

Народний депутат України (VIII скликання)

Богуслаєв Вячеслав Олександрович



З 27 ЛИСТОПАДА 2014 Р. ПО 29 СЕРПНЯ 2019 Р.

Виборчий округ № **77**, Запорізька область

Комітет: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Фракція або група: Група "Воля народу"

Посади (протягом скликання)

- Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
- Член депутатської групи "Воля народу"

Всі посади за скликання

Особиста інформація (на момент обрання)

Дата народження	28 жовтня 1938 р.
Освіта	Вища
Посада (заняття), місце роботи	народний депутат України
Партійність (на час виборів)	Безпартійний
Суб'єкт висування	Самовисування
Проживає в	селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області
Новий депутат (раніше не обирався)	НІ
Депутат попереднього скликання	ТАК (V, VI, VII скликання)
Відомості на момент обрання	Детально

Активність

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ

Голосування

Реєстрація

Переходи

Посади

Виступи

Депутатські запити

Законотворча діяльність

Декларації

Програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

© Верховна Рада України 1994-2025

Вих. № 20251209/1

Прокурорам в Кримінальному проваджені №22017000000000272 –
прокурору Офісу Генерального прокурора Олександру Сафаряну
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

Захисника: **Адвоката Владислава Міфтахутдінова**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13
Тел.: 097 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

В інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

КЛОПОТАННЯ
про визначення підслідності кримінального провадження
№ 22017000000000272
(в порядку ст. 220, ч. 2 ст. 218 КПК України)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

25.04.2025 р. стосовно мого Клієнта складено Повідомлення про підозру в межах кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження; Додаток 3).

Досудове розслідування в межах Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

З 07.02.2025 р. Вас призначено старшим прокурором групи прокурорів в межах Кримінального провадження (Додаток 4).

У сторони захисту виникли підстави для звернення з клопотанням про зміну підслідності Кримінального провадження, оскільки:

(1) Кримінальне провадження відповідно до положень КПК належить до виключної предметної підслідності НАБУ;

(2) На прокурора покладено процесуальний обов'язок із визначення належної підслідності Кримінального провадження;

(3) Прокурор повинен здійснювати нагляд за дотримання вимог законодавства в межах кримінального провадження;

(4) Належна підслідність провадження – гарантія дотримання права Клієнта на належну правову процедуру, передбаченого ст. 2 КПК.

Наведене обґрунтовується наступним.

1. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

У вказаному Кримінальному провадженні слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України складено Повідомлення про підозру щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В.

28.04.2025 р., Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР через підконтрольні компанії-нерезиденти.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про підслідність такого провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених **статтями 191**, 206-2, **209**, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження.

Тобто на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного правопорушення.

Крім цього, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу (з його використанням).

Отже, **Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальне правопорушення, інкриміноване Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191 КК, було нібито вчинене ним в період його каденції як народного депутата України**.

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Така обставина – відсутня в такому Кримінальному провадженні.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Зважаючи на вказане, **Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.**

Таким чином, аналіз ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України свідчить про відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

2. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність Кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме обов'язок прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ (у зв'язку із обставинами зазначеними у п.1 Клопотання);

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

07.02.2025 р. Вас було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій, прокурор зобов'язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Таким чином, дане Клопотання містить вимоги про проведення процесуальних дій (визначення підслідності Кримінального провадження) і має бути розглянуте прокурором відповідно до вимог ст. 220 КПК України.

Враховуючи вказане, керуючись ст.ст. 8, 9, 36, 216, 218, 220 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України.
2. Про результати розгляду Клопотання повідомити адвоката Владислава Міфтахутдінова за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13 та на електронну адресу: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.
3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора Хоменка О.М. про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).

7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).

09.12.2025 р.

Захисник **Владислав МІФТАХУТДІНОВ**

Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

12.12.2025 № 10/1/1-4939-17 На № _____ від _____

Міфтахутдінову Владиславу Сергійовичу
вул. Рибальська, 22 БЦ «Башта 5»,
під'їзд 13, поверх 1, м. Київ, 01011

Прокурором у межах повноважень розглянуто Ваше клопотання від 09.12.2025 № 20251209/1 в інтересах Олександра Богуслаєва у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 про визначення прокурором підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

За результатами розгляду вказаного клопотання повідомляю про відмову у його задоволенні та надсилаю відповідну постанову.

Додаток: копія постанови про відмову у задоволенні клопотання на 2 арк.

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки **Олександр САФАРЯН**

Офіс Генерального прокурора
12.12.2025 №10/1/1-117743ВИХ-25

10/1/1-4939-17

Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

_____ № _____ На № _____ від _____.

П О С Т А Н О В А
про відмову у задоволенні клопотання

місто Київ «12» грудня 2025 року

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Сафарян О.Е. розглянувши матеріали кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017,

ВСТАНОВИВ:

До Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання від 09.12.2025 № 20251209/1 адвоката Владислава Міфтахутдінова в інтересах Олександра Богуслаєва у кримінальному провадженні № 22017000000000272 про визначення прокурором підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

У ході його розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України 06.07.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 за ознаками злочину, передбаченого ст. 113 КК України, віднесеному до підслідності слідчих органів безпеки.

Під час розслідування слідчими органів безпеки виявлено ряд інших злочинів, вчинених як службовими особами АТ «Мотор-Січ» так і іншими особами, а прокурорами приймались рішення про об'єднання за двадцяти семи епізодами злочинної діяльності, розпочатими за різними частинами статтей 111, 111^2, 113, 114^1, 190, 191, 209, 212, 233, 258^3, 219, 333, 358, 364 КК України.

За наслідками розслідування цих кримінальних правопорушень з 2021 по 2024 роки висунуті звинувачення Володимиру Прядку за ст. 367 КК України, Петру Зарубі за ст. 258^3 КК України, Петру Кононенку за ст. 258^3 КК України, Вячеславу Богуслаєву за ст.ст. 111^1, 111^2, 114^1, 258^3 КК України та Олегу Дзюбі за ст.ст. 111^1, 111^2, 258^3 КК України з подальшим виділенням матеріалів досудового розслідування щодо цих осіб та прийняттям остаточних рішень про скерування до суду.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України з 24.01.2024 досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється у складі спільної слідчої групи (ССГ) з Французькою Республікою та Князівством Монако за фактами легалізації на території Європейського союзу 650 млн дол США, отриманих Олександром Богуслаєвим внаслідок продажу протиправно здобутих Вячеславом Богуслаєвим акцій АТ «Мотор Січ».

На основі здобутих спільною слідчою групою доказів Вячеславу Богуслаєву 28.04.2025 повідомлено про підозру у заволодінні акціями АТ «Мотор Січ» в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) з подальшою легалізацією (відмивання) доходів від незаконного

продажу цих акцій громадянам КНР за попередньою змовою з сином Олександром Богуслаєвим (ч. 3 ст. 209 КК України), якому членами ССГ 30.04.2025 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України на території Князівства Монако.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, виявлені саме під час розслідування слідчими органів безпеки ряду підслідних їм кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22017000000000272.

Крім того, у цьому ж кримінальному провадженні Генеральним прокурором 11.07.2019 вже приймалось рішення про доручення здійснення досудового розслідування слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України через його неефективність.

Наразі досудове розслідування здійснюється не лише щодо Вячеслава Богуслаєва і Олександра Богуслаєва за статтями 191 та 209 КК України, але і за фактами вчинення злочинів, передбачених різними частинами статей 111, 111^1, 111^2, 113, 114^1, 190, 191, 209, 212, 219, 233, 258^3, 333, 358, 364 КК України.

Вячеслав Богуслаєв на час висунення йому звинувачень за статтями 111^1, 111^2, 114^1, 258^3 КК України та повідомлення про підозру за статтями 191, 209 КК України не мав статусу народного депутата України.

Завершення вчинення інкримінованого Вячеславу Богуслаєву кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, а також вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України, відбувались після того, як АТ «Мотор Січ» повністю вибуло з державної власності.

Отже, рішення про доручення здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні (яке приймається з урахуванням положень КПК України про підслідність) вже приймалось, підстав для визначення іншої підслідності не встановлено.

Разом з тим, адвокат у клопотанні просить визначити підслідність у кримінальному провадженні. Таке рішення приймається у формі постанови та не відноситься до слідчих або процесуальних дій, клопотати про проведення яких надається право стороні захисту згідно з положеннями ст. 220 КПК України.

На підставі викладеного вище, керуючись вимогами ст.ст.36, 110, 220 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити адвокату Владиславу Міфтахутдінову, який діє в інтересах підозрюваного Олександра Богуслаєва у кримінальному провадженні № 22017000000000272, у задоволенні клопотання від 09.12.2025 № 20251209/1 про визначення підслідності цього кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України.

2. Копію постанови направити адвокату Владиславу Міфтахутдінову.

Постанова може бути оскаржена під час досудового розслідування до слідчого судді в порядку, передбаченому ст. ст. 303-306 КПК України, протягом десяти днів з дня отримання особою копії постанови.

Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки **Олександр САФАРЯН**

Укрпошта R 06705 773612 4

E **Київ** **01011** **Л**

Київ

Від: **ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА**

01011 Київ обл., Київ р-н, Київ Різницька, 13/15

01011 Київ

вул. Рибальська, 22, під.13 пов.1

Україна.
Оплачено
Дог.№170125-38
17.01.2025

Кому: **Міфтахутдінов В. С.БЦ Башта5**

Відбиток про оплату